

依據《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項

富宇大境 (A2 區) 法定獨立分割專案報告

獨立分割提案 | 法理依據 | 資產清算 | 推動 SOP

專案編號

FY-SPLIT-2026-A2

受文者

富宇大地社區管理委員會 (主任委員 馬士傑 先生)

提案人

富宇大境 (A2 區) 全體 6 戶區分所有權人

報告日期

中華民國 115 年 10 月



廖倫豪 博士

Howard Liao Ph.D.

A2 富宇大境 A17 (龍社路 595 號) 區分所有權人
全體 6 戶受託召集人 | 社區治理諮詢

執行摘要：四大核心結論

A2 大境具備法定獨立分割要件，且分割不影響富宇大地其餘 235 戶之公共基金與營運



地理出入完全獨立

6 戶門牌臨龍社路公有計畫道路，出入不途經富宇大地內部私設巷道 (642 巷等)



垃圾清運完全非依賴

住戶於門前等候台中市環保局公有垃圾車，未使用內部睿豐收費子母車



產權專款明確具備憑據

新光銀行已獨立開立「A2 大境區定存」NT\$ 220,231 元，帳目分明

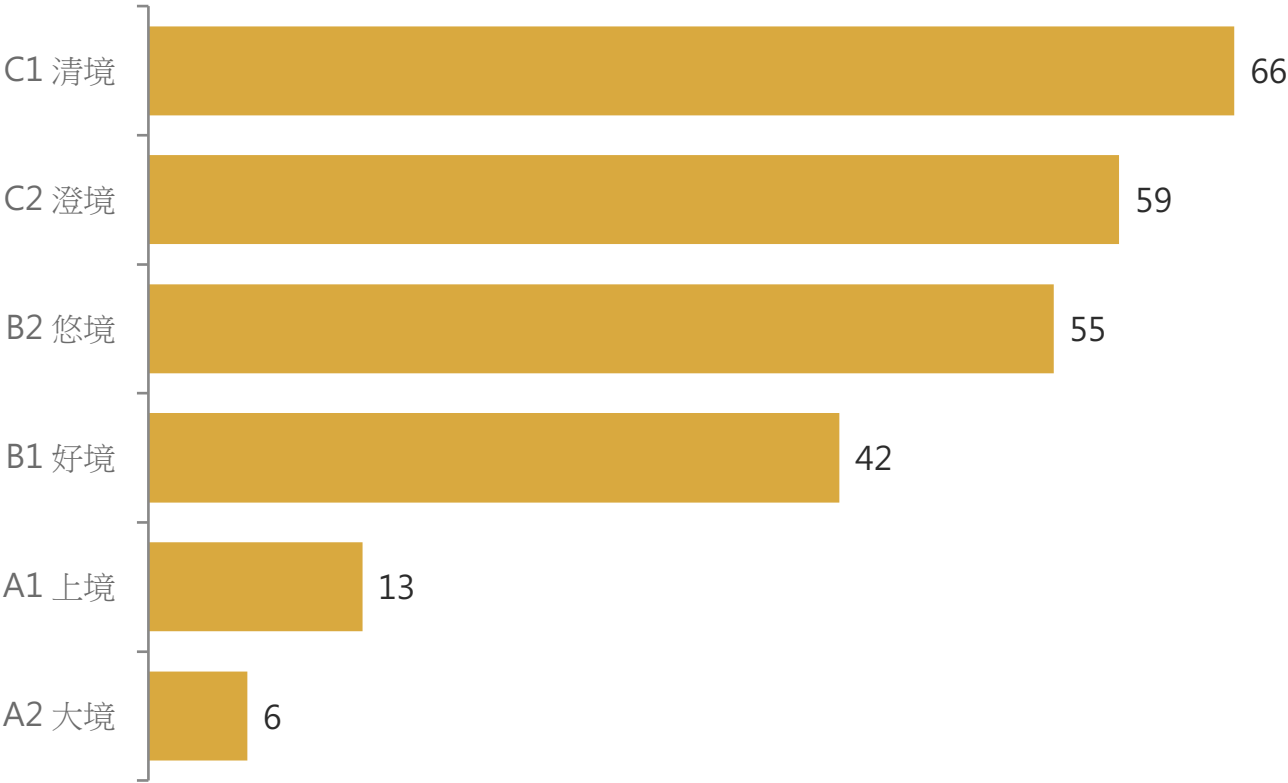


管理費負擔實質減半

獨立後免分攤物業經理與清運費，每戶月費可由 \$1,000 降至 \$400

六區合併現況：A2 大境僅占全社區 2.49%

富宇大地六區戶數 (總計 241 戶)



6 戶

表決話語權僅 2.49%

合併沿革

- 原始 大境、上境、悠境、澄境 4 個獨立別墅案
- 115.01.24 好境、清境決議合併成立聯合管委會
- 115.04.18 完成六區合併程序
- 115.05.14 龍井區公所核準備查

利益不對等: A2 大境的逆向補貼

NT\$ 72,000

每年繳交管理費

6 戶 × \$1,000 × 12 個月, 全數流入
大社區經常門

NT\$ 48,000

每月子母車清運費

睿豐每週兩次 6 桶; 大境住戶走幾步
路即等免費市府垃圾車, 從未使用

NT\$ 70,350

每月物業經理薪資

常駐內部貨櫃屋管理室; 大境位於最
外側, 信件多由郵差直送

結論: 大境 6 戶實質享受之物業與清運服務近乎於零, 卻按戶分攤大社區營運成本

法定分割之法理依據



《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項

多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈，如各該區得獨立使用且能分別成立管理委員會者，得分別成立管理委員會。

兩大構成要件：① 得獨立使用 ② 能分別成立管委會



內政部 86 年台內營字第 8673955 號函

「各該區」係指得各自獨立使用之分區自身，由該分區之區權人會議決議分別成立管委會，毋庸由全集居地區全體區權人會議決議。



內政部 90 年台內營字第 9085521 號函

透天建築物臨接既成道路或計畫道路，生活公設互不依賴者，主管機關應准予辦理獨立報備。

三大核心王牌：A2 完全符合「得獨立使用」



王牌一

免用子母車・環保自理

- 龍社路為市府環保局垃圾車定時行經路線
- 6 戶出門即可投遞，無人使用內部收費子母車
- 出具切結書，自願放棄使用環保室



王牌二

臨公有道路・水電排污獨立

- 基地臨接公有計畫道路龍社路
- 不通行內部私設巷道 (638、642、646 巷)
- 自來水、電力、化糞系統由幹管直供或自理



王牌三

專款定存・產權清晰

- 5 月例會議題四：各區公共基金分別定存
- 9 月財報：新光銀行存單 2「A2 大境區」
- 金額 NT\$ 220,231 元，帳目涇渭分明

地籍配置圖：A2 大境臨龍社路獨立出入



標的戶別	A2 大境 6 戶透天別墅 (龍社路 593-603 號)
臨接道路	直接面臨都市計畫公有道路「龍社路」
內部巷道	完全無需進入 638、642、646 巷
共用設施	與貨櫃屋管理室、流動廁所、遊樂綠地無物理重疊
分割結論	符合第 26 條第 1 項「得獨立使用且能分別成立管委會」

法定可取回公款：合計 NT\$ 284,731 元

NT\$ 220,231

新光銀行 A2 大境定存單

含孳生利息 | 115.05.06 例會議題四、
115.09.08 財報

移交方式：存單更名或解約匯撥

NT\$ 60,000

富宇建設交屋管理基金

\$10,000 × 6 戶 | 115.05.05 富宇支票 241
萬入帳

移交方式：母體管委會開立支票返還

約 NT\$ 4,500

5-9 月管理費結餘

A2 繳交 30,000 元扣除公設水電攤提

移交方式：監察、財務委員清算後電匯

合計可取回公款總額

NT\$ 284,731 元

新光銀行四區定存清冊（115.09.08 例會）

定存專單名稱	存單本金	權屬歸屬認定
A1 上境區定存	\$344,300	屬 A1 上境區權人所有
A2 大境區定存（本專案）	NT\$ 220,231	100% 屬 A2 大境 6 戶，分割移交
B2 悠境區定存	\$918,349	屬 B2 悠境區權人所有
C2 澄境區定存	\$1,189,402	屬 C2 澄境區權人所有
四筆總計	NT\$ 2,672,282	各區獨立定存存單

115.05.06 例會議題四決議

將市府核退之 4 區公共基金依各區分別辦理定存，管委會自始肯認各區產權獨立、非混同單一帳目。

115.05.05 交屋管理基金

富宇建設支票 241 萬元 = 241 戶 × \$10,000；A2 大境 6 戶本金 \$60,000，分割時應全額返還。

資料來源：附件三 富宇大地 115 年 5 月與 9 月例行會議記錄暨新光銀行定存財報

分割後自主預算：每戶月費 \$1,000 → \$400

每戶每月管理費

\$1,000

現行 (富宇大地)



\$400

獨立後 (富宇大境) | 負擔減輕 60%

收支項目	每月 (NT\$)	年度 (NT\$)
管理費收入 (每戶 \$400)	+ 2,400	+ 28,800
公共路燈與設施用電	- 400	- 4,800
行政雜支與開戶規費	- 200	- 2,400
垃圾清運支出 (市府垃圾車)	0	0
常態盈餘 / 儲備金	+ 1,800	+ 21,600

每年盈餘 21,600 元轉入定存滾存，加上可取回之 28 萬餘元公款，作為大境自有儲備基金。

五大推動階段與標準作業程序 (SOP)



目前進度：階段二 — 本申請書送交富宇大地管委會審議

對富宇大地的三大雙贏效益



財務無損

大境 22 萬定存原本就是獨立存單，分割不會動到大社區既有逾 760 萬元公共基金與營運大盤。



公設減負

大境退出後，內部 6 桶子母車由 235 戶使用，垃圾容量更充裕、異味更少。



管理減壓

物業經理無需再跨越龍社路巡查大境，巡檢範圍集中、負擔減輕。

爭議防範與法律救濟途徑

若管委會拖延或拒不配合，大境 6 戶得行使之途徑



主管機關爭議調處

依條例第 45 條向台中市政府住宅處申訴，由主管機關介入調處



民事訴訟途徑

研究報告列《民法》第 824 條裁判分割共有物；司法判決具強制執行力



非必要公設分攤抗辯

未受子母車之利益卻遭收取對價，依不當得利原則主張減免



貨櫃屋管理室稅籍切割

依 8 月例會動議一，管委會發給 241 戶同意書向沙鹿稅務局申辦房屋稅籍。

分割後，A2 大境 6 戶書面通知管委會與稅務局撤回同意書。

貨櫃屋產權與稅負由剩餘 235 戶承擔，大境不再負擔營業用稅捐責任。

正式提請管委會審議事項

1

提案審議作業

收受申請書後，依權責列入最近一次管委會例行會議審議，確認本案法定獨立分割與專案資產清算移交。

2

資產移交與管理費提存

財務委員會先期核算定存單 (220,231 元加計孳息) 與交屋基金 (60,000 元) 之分割協議書草案；過渡期間 A2 管理費由召集人代收提存於大境專戶共管。

3

報備變更協力

雙方備齊法定公文與修訂後規約，共同向龍井區公所辦理戶數變更與富宇大境管委會成立備查。

檢附附件

- 附件一 | 法定獨立分割可行性研究報告書
- 附件二 | 全區地籍配置圖暨獨立出入證明
- 附件三 | 115 年 5、9 月會議記錄及定存財報
- 附件四 | 共用設施無依賴切結與垃圾自行清運承諾書
- 全體 6 戶區權人連署立案簽章冊



廖倫豪 博士

Howard Liao Ph.D.

A17 | 龍社路 595 號

權責相符 · 居住自治

懇請富宇大地社區管理委員會將本案列入例會審議，以理性協商、依法程序完成 A2 富宇大境之獨立分割與資產移交。

全體 6 戶區分所有權人共同連署

龍社路 593 號

龍社路 595 號

龍社路 597 號

龍社路 599 號

龍社路 601 號

龍社路 603 號

專案編號：FY-SPLIT-2026-A2 | 受託召集人：廖倫豪